故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理意见和事故防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位情况

广西平果博导铝镁线缆有限公司(以下简称:广西博导公司)为发包单位,证照和资质情况:1.公司营业执照，统一社会信用代码：9145102366213任公司，公司住所:平果工业区铝产业园,法定代表人:许方根,注册资本:柒仟陆佰柒拾柒万贰仟贰佰圆整,成立日期:2007年06月22日,营业期限:长期电视电缆、电脑电缆、铜包铝线等线缆。登记机关:平果县工商行政管理局,登记日期:2018年09月17日。2.公司《安全生产标准三级企业》证间:2018年4月26日,发证单位:百色市安全生产监督管理局。3.主要人员信息:刘宇(总经理),对公司安全生产管理负责,刘宇持有企业主要负责人《安试合格证书;左涛(副总经理),涉案建设工程分管负责人。

2.承包单位情况

广西建晶建设工程有限公司(以下简称:广西建晶公司)为承包单位,证照和资质情况:1.公司营业执照,统一社会信用代码：91450107MA5PWQOU公司(自然人投资或控股,股东是陆仕达和蔡振远)，法定代表人:王富云,经营范围和许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外）;人防工程防护设备制造;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经可证件为准)。一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;金属结构销售;金属结构制造;涂料销售(不含危产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。注册资本:壹仟伍佰万圆整,成立日期:2020年09月17日,营业期限:长期,公区武华大道39号东盟青年工业园内3号展示厅第四层4-5号,登记机关:南宁市市场监督管理局广西-东盟经济技术开发区(南宁华侨投资区)分局,登记晶公司安全生产许可证,证件编号:(桂)JZ安许证字[2021]0000096,主要负责人:王富云,单位地址:南宁市西乡塘区高新大道55号南宁安吉万达广场6责任公司(自然人投资或控股,股东是陆仕达和蔡振远),许可范围:建筑施工,有效期:2021年01月19日至2024年01月19日。发证机关:广西壮族自治区司建筑业企业资质证书,证书编号:D345099160,统一社会信用代码：91450107MA5PWQOUXN，详细地址:广西-东盟经济技术开发区武华大道39第四层4-5号,注册资本:1500万元人民币,资质类别及等级:建筑工程施工总承包叁级,钢结构工程专业承包叁级。公司法定代表人:王富云,公司经济性控股,股东是陆仕远和蔡振远),有效期:至2025年11月09日。发证机关:南宁市行政审批局,发证日期:2021年06月18日;4.主要人员信息:蔡振远(总经理目分管负责人,王富云(执行董事),公司法定代表人(主要负责人)。

（二）项目发包、承包及用工基本情况

1.项目发包、承包情况。2021年9月10日,广西博导公司与广西建晶公司签订《广西平果博导铝镁线缆有限公司12#生产车间钢结构工程施工合西博导公司为发包方，广西建晶公司为承包方。工程内容:广西平果博导铝镁线缆有限公司12#生产车间钢结构工程,建筑面积:137000平方米，签约陆仟零壹拾叁元陆角捌分(￥2866013.68)。计划开工日期:2021年10月1日,计划竣工日期:2021年12月31日。2021年10月1日,发包方与承包方签订安产管理职责。

2.项目用工情况。承包方将部分施工项目(12#厂房搭建安装工程)委托给陶代川(未有建设施工个人相应资质)施工，并有施工合同。施工合同责、双方未签字或盖章、未落款签订时间,双方约定内容如下:工程地点:广西平果；工程量约:10000平方米,承包方式工作内容:安装钢结构骨架、装卸车费),22元/㎡,验收按水平滴水面积计算工程量，不包含税及施工用到的附件及其他任何费用。乙方保证现场施工人员有12人施工；工期:以乙内完成。因设计变更、材料替换、工程量增减、现场不具备施工条件、遇见不可抗力因素等，使工程延误工期的，工期顺延。无故拖延工期罚5励/元；付款方式:1.本合同签订后,乙方人员进场施工10天后，乙方向甲方书面申请进度款5000元，作为生活费。焊完钢架支付总工程款的65%。起30日内支付90%的工程款(年内余款付清扣除质保金1万外)；甲方权利和义务：1.甲方现场代表陆仕达；负责如下工作：2.规定时间内提供施工路。甲方协调好在施工当中碰到的问题，否则工期顺延。3.甲方负责及时组织项目资金，确保工程款按时结算工作。4.其他条款中所列甲方应完成方现场代表陶代川,负责现场工作调配、配合土建预埋件施工、竣工，验收等工作。2.组织人员进场，施工中要求有12以上个工人进行作,如多次通行罚款。 陆仕达与陶代川通过微信传达《施工合同》后,陶代川召集了十几名施工人员,口头约定:厂房搭建以每平方米15元付给工钱(按天算工钱),十几名施工人员到施工场地开展搭建安装工作。在工程施工过程中承包方(广西建晶公司)安排陆仕达（项目负责人）、杨思良(安全管理人员)负责该

二、事故发生经过、救援处置和善后处理情况

（一）事故发生经过、救援处置情况

2021年11月8日10时20分左右，陶代川、黄光勋、陶盛柯、陶盛巍、陶盛常等13人在广西博导公司在建12#钢结构厂房屋顶安装横梁、横条作
条吊起来,放到钢结构架子上,陶代川、陶盛柯、陶盛巍、陶盛常等人负责爬到横梁上安装横条作业。陶盛常在攀爬横梁过程中,突然坠落到地面。陶
人员说“有人从架子上掉下来了”,黄光勋、陶代川、陶盛柯、陶盛巍等人听到叫喊后立即停止作业,赶到陶盛常身旁,看到陶盛常躺在地上痛苦的呻
打了“120”救援电话,过了十几分钟“120”救护车到达现场把陶盛常送往平果市人民医院抢救。10时55分许到达医院抢救，17时医院通知陶盛常家属

（二）事故报告和善后处理情况

事故发生后,广西建晶建设工程有限公司主要负责人王富云未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，事故调
月13日,广西建晶公司、广西博导公司、陶代川与陶盛常家属签订赔偿协议,赔偿相关费用共计82万元(广西建晶公司付60万元、广西博导公司付5万

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故中一人高处坠落受伤，经抢救无效死亡。死者：陶盛常,男性，41岁，广西横县百合镇黄村村委陶村47号人。

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约83万元人民币（其中：赔偿死者家属82万元，抢救费约1万元）。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

施工作业人员陶盛常对高处作业的危险性认识不足，存在无证作业的违法行为,从事厂房横梁、横条钢结构安装作业,作业点距地面高度都有10
业，但陶盛常并未持有高处作业操作证，属于无证操作。由于陶盛常没有经过专门的安全技术培训并经过安全技术理论考核和实际操作技能考核
的情况下，从事高处作业,自身安全防护工作不到位，作业时未锁定安全绳，不慎从作业点跌落到地面身受重伤,经送往医院抢救无效死亡。这是事

（二）间接原因

1.广西建晶公司未落实相关安全生产责任：一是违法将广西平果博导铝镁线缆有限公司12#生产车间钢结构工程分解成两个工程项目(12#厂房
装),将12#厂房搭建安装项目委托给不具备安全施工条件和未具有相应资质的陶代川个人组织施工。二是施工过程中未与陶代川签订专门的安全生
生产管理职责，导致施工现场安全生产管理职责不明确、安全管理责任不落实。三是未对陶代川组织施工情况进行安全施工检查，对施工人员无
育培训和考核、作业场所没有设置安全警示标志和防护措施等安全隐患视而不见，也未及时督促陶代川落实整改。四是在进行吊装安装横梁、横
排专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

2.广西博导公司未落实相关安全生产责任：一是在12#生产车间钢结构工程开工前,未向平果市人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证
管理不到位,安全生产管理人员对承包方施工现场进行安全检查时失责、失职,未及时发现承包方分解项目转包、以包代管、吊装安装横梁、横条和
门人员进行现场安全管理、未经过岗前安全教育培训和考核上岗作业、施工现场未设置安全警示标志和防护措施等生产安全事故隐患并督促承包方

3.施工现场直接负责人陶代川在组织施工作业中违反有关安全管理的规定：一是自己未具备承揽建筑工程资质,违法同陆仕达签订承揽12#厂房
织实施的12#厂房搭建安装项目不具备安全施工条件,个人未具备安全生产知识和管理能力,该项目未取得施工许可证。三是组织施工人员到12#生
时。陶盛常等人在安装横梁、横条施工作业时作业高度距地面超过10米，属于特种作业(高处作业)。但是其所有从事高处作业的施工人员均没有
作;黄光勋用起重机吊装横梁作业,所使用的起重机属于特种设备,其没有持有操作证，为无证操作。四是组织施工人员进行吊装、高处作业等危险
安全管理,确保安全防范措施的落实。

4.广西建晶公司法定代表人(主要负责人)王富云未落实相关安全生产工作管理职责：一是未建立健全并落实施工项目全员安全生产责任制,导致
全生产管理职责不明确,安全生产责任不落实;二是未组织制定并实施对施工人员进行安全生产教育和培训,导致施工人员生产安全意识淡薄、不了解
因素和防范措施;三是未组织建立并落实施工项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查施工项目的安全生产工作及
到事故报告后未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,即未及时、如实报告生产安全事故。

5.广西博导公司总经理(主要负责人)刘宇未落实相关安全生产工作管理职责：未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工
目施工建设时未发现承包方施工过程中存在事故隐患（事故隐患：承包方分解项目转包、以包代管、吊装安装横梁、横条和高处作业等危险作业
管理；特种作业人员未经过岗前安全教育培训和考核上岗作业；危险作业施工现场未设置安全警示标志和防护措施等）并督促承包方及时整改,及时

6.广西建晶公司施工项目管理人员陆仕达未落实相关安全生产管理职责：一是未具备施工项目管理人员资质,未具备安全生产知识和管理能力,
是对施工项目安全生产管理缺失,施工作业人员和现场管理人员安全生产管理职责不明确,安全生产责任不落实。三是未组织制定并实施对施工人员
工人员生产安全意识淡薄、不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施。四是未组织建立并落实施工项目安全风险分级管控和隐患排
促、检查施工项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。

7.建设项目直接负责人左涛未落实相关安全生产管理职责：检查本单位建设项目安全生产状况时,未发现承包方存在分解项目转包、以包代管
险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、施工现场未设置安全警示标志和防护措施等生产安全事故隐患,并未向承包方提出改进安全生产管理的

8.施工项目安全生产管理人员杨思良未落实相关安全

生产管理职责：一是未组织或者参与对施工人员进行安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况,导致施工人员生产安全意识淡薄
在的危险因素和防范措施。二是未检查施工项目的安全生产状况及时排查生产安全事故隐患,事故发生当天未在岗在位,失职失责。

（三）事故性质

广西平果博导铝镁线缆有限公司“11·8”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对有关责任单位和人员处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.陶盛常：12#厂房搭建安装工程项目施工人员，安全意识淡薄，对高处作业的危险性认识不足，存在无证作业的违法行为,从事厂房横梁、横
高度都有10米以上。属于特种作业中的高处作业，但陶盛常并未持有高处作业操作证，属于无证操作。由于陶盛常没有经过专门的安全技术培训
操作技能考核合格，在未取得高处作业操作证的情况下，从事高处作业,自身安全防护工作不到位，作业时未锁定安全绳，不慎从作业点跌落到地
接责任，因其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.陶代川：在组织施工作业中违反有关安全管理的规定：一是未具备承揽建筑工程资质,违法同陆仕达签订承揽12#厂房搭建安装项目施工合同
装项目不具备安全施工条件,个人未具备安全生产知识和管理能力,该项目未取得施工许可证;三是组织施工人员到12#生产车间钢结构搭建工程项目
装横梁、横条施工作业时作业高度距地面超过10米，属于特种作业(高处危险作业)。但是其所有从事高处作业的施工人员均没有持有高处作业操
机吊装横梁作业,所使用的起重机属于特种设备,其没有持有操作证，为无证操作;四是组织施工人员进行吊装、高处作业等危险作业时,未安排专门
规程的遵守和安全措施的落实。其以上行为事实违反了《中华人民共和国建筑法》第十四条、《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款、第
一百三十四条第一款的规定,其行为事实涉嫌构成重大责任事故罪,建议由平果市公安局依法调查处理。

3.王富云：广西建晶公司法定代表人(主要负责人)在本单位建设项目施工过程中未落实相关安全生产工作管理职责：一是未建立健全并落实施
施工作业人员和现场管理人员安全生产管理职责不明确,安全生产责任不落实;二是未组织制定并实施对施工人员进行安全生产教育和培训,导致施工
作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施;三是未组织建立并落实施工项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、
时消除生产安全事故隐患;四是接到事故报告后未按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门,即未及时、如实报告生产
了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)、(三)、(五)、(七）项的规定,依据《刑法》第一百三十四条第一款的规定,其行为事实涉嫌构
公安局依法调查处理。

4.刘宇：作为广西博导公司总经理(主要负责人)未落实相关安全生产工作管理职责:未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重
建设项目时未发现承包方分解项目转包、以包代管、吊装安装横梁、横条和高处作业等危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、特种作业
考核就上岗作业、危险作业施工现场未设置安全警示标志和防护措施等事故隐患并督促承包方及时整改,及时消除生产安全事故隐患。其行为事实
产法》第二十一条第(五)项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款、第(一)项的规定,建议由平果市应急管理局对其处上一
的罚款。

5.陆仕达：12#厂房搭建安装工程施工项目分管负责人(协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责),未落实相关安全生产管理职责：一是未
目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；二是未组织或者参与本单位对施工项目施工人员安全生产教育和培训，如实记录

未检查本单位施工项目的安全生产状况，对陶代川组织施工过程中存在诸多安全生产事故隐患未能及时排查，并提出改进安全生产管理的建议；目施工人员无证冒险作业、违反安全操作常识的行为。以上行为事实导致事故发生的间接原因,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,建议由平果市住房和城乡建设局对其作出暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

6.左涛：12#厂房搭建安装工程建设项目分管负责人(协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责),未落实相关安全生产管理职责：检查本单现承包方存在分解项目转包、以包代管、吊装安装横条和高处作业等危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、施工现场未设置安全警示标患,并未向承包方提出改进安全生产管理的建议。以上行为事实导致事故发生的间接原因,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五国安全生产法》第九十六条的规定,建议由平果市住房和城乡建设局对其作出暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年(2020年度)年收下的罚款的行政处罚。

7.杨思良：12#厂房搭建安装工程施工项目安全生产管理人员未落实相关安全生产管理职责：一是未组织或者参与对施工人员进行安全生产教和培训情况,导致施工人员安全生产生产意识淡薄、不了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施;二是未检查施工项目的安全生产状况及生当天未在岗在位,失职失责。以上行为事实导致事故发生的间接原因,违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第(二)、(五）项的规定,法》第九十六条的规定,建议由平果市住房和城乡建设局对作出暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年(2020年度)年收入百分之二十政处罚。

（二）对事故单位的处罚建议

1.广西建晶公司：在施工建设广西博导公司12#生产车间钢结构工程过程中未落实相关安全生产责任：一是事故发生当天进行吊装安装横条和门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实；二是违法将广西平果博导铝镁线缆有限公司12#生产车间钢结构工程分解成两个料制造和12#厂房搭建安装),将12#厂房搭建安装项目委托给不具备安全施工条件和未具有相应资质的陶代川个人组织施工；三是施工过程中未与陶议、未约定各自的安全生产管理职责，导致施工现场安全生产管理职责不明确、安全管理责任不落实；四是未对陶代川组织施工情况进行安全施质、未经过岗前安全教育培训和考核、作业场所未设置明显的安全警示标志和防护措施等安全隐患视而不见，也未及时督促陶代川落实整改。以接原因,故该单位对事故的发生负有责任。该单位行为事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十九条第一、二、三款的规定,法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定,建议平果市应急管理局对广西建晶公司处三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

2.广西博导公司：在建设12#生产车间钢结构工程过程中未落实相关安全生产责任:一是在12#生产车间钢结构工程开工前,未向平果市人民政府许可证；二是对承包方施工过程中监督管理不到位,安全生产管理人员对承包方施工现场进行安全检查时失责、失职,未及时发现承包方分解项目转高处作业等危险作业时未安排专门人员进行现场安全管理、未经过岗前安全教育培训和考核上岗作业、施工现场未设置安全警示标志和防护措施方及时整改。其以上行为事实违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款和《中华人民共和国建筑法》第七条第一款的规定,上述行故该单位对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项的规定,建议由平果市应急管理局对广西博以下罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对广西平果博导铝镁线缆有限公司“11.8”事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，举一反三，以下措施建议：

广西建晶公司和广西博导公司要认真落实生产经营单位安全生产主体责任。要结合事故调查报告，认真分析、总结事故原因，列出事故隐患落实到人，限期完成隐患整改。

工业区管理服务中心要对工业区内建设、生产、经营企业开展全面排查，发现违法违规建设、生产、经营行为及时采取有效措施并报有关行业

（三）市住建部门要持续深入开展建筑施工领域安全生产隐患排查力度，结合安全生产专项整治三年行动，加强生产安全事故警示教育，重反劳动纪律的行为，严厉打击建筑施工领域违法违规分解工程项目外包施工的行为，有效减少建筑施工领域生产安全事故的发生。

（四）事故案件结案后，年内市安委办组织对事故责任追究及整改措施落实情况进行评估，市公安局、市应急局、市住建局对责任单位或责任

友情链接　广西互联网违法和不良信息举报中心　广西互联网辟谣平台

中央部门网站　省（区市）政府网站　广西各部门网站　广西各市网站

网站地图 主办：平果市人民政府办公室

电话：0776-5886045 仅受理网站建设维护相关事宜

邮箱：pgxfbxxg@163.com

桂公网安备 45102302000015号　桂ICP备07005526号

网站标识码 ： 4510230004